

1500704-02.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098131/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 24204453 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, AZ5235/2022

- 1º Distrito Policial de Mauá, 2098131 - 01º DP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500704-02.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098131/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 24204453 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, AZ5235/2022

- 1º Distrito Policial de Mauá, 2098131 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE DE OLIVEIRA SILVA

Data da Audiência:

04/05/2022

Réu Preso

Em 4 de maio de 2022 às 15h40, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra.

Rosinei Horstmann Saikali. Presente o réu Felipe de Oliveira Silva, citado em audiência. Presente o Defensor Público, Dr. Daniel Durvault Lemes Roitberg. Presentes as testemunhas comuns Marcos Danilo Esnarriaga e Nivaldo Santiago Souto Junior. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das testemunhas, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir, foi inquirida a testemunha Nivaldo, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Marcos Danilo, o que foi homologado pelo MM. Juiz. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. FELIPE DE OLIVEIRA SILVA, qualificado às fls. 21 e 24, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 09 de abril de 2022, por volta das 19h:30min, na Rua Nova Jersey, nº 421, Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Mauá, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 206 invólucros de crack, com peso líquido de 51,4g, 100 invólucros de cocaína, com peso líquido de 59,7g, e 35 invólucros de maconha, com peso líquido de 95,7g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16, laudo de constatação de fls. 18/20, e laudo químico-toxicológico de fls. 83/85 (fls. 72/73). Foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 41/43). A denúncia foi oferecida (fls. 71). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 75/80). O réu foi notificado (fls. 95), apresentou defesa preliminar (termo de audiência), a denúncia foi recebida (termo de audiência) e foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foi inquirida a testemunha Nivaldo Santiago Souto Junior (gravação audiovisual) e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Felipe de Oliveira Silva (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram da oitiva da testemunha Marcos Danilo Esnarriaga (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcos Danilo Esnarriaga (fls. 4/5) e Nivaldo Santiago Souto Junior (fls. 6/7), e o réu Felipe de Oliveira Silva (fls. 8). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Felipe, em debates, requereu a preliminar de nulidade do processo por ausência de fundada suspeita e por ter sido efetuada pela guarda municipal. No mérito, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a compensação com a

reincidência, o regime semiaberto e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3). Auto de exibição e apreensão (fls. 16). Laudo de constatação provisória (fls. 18/20). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 83/85). Folha de antecedentes (fls. 27/29 = 92/94) e certidão (fls. 31/33). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. Inicialmente, afasto a preliminar de trancamento da ação penal suscitada pela defesa técnica em debates orais (gravação audiovisual) pelo fato de a prisão em flagrante ter sido realizada por guardas-municipais, porque "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito", nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, desta maneira a prisão não é ilegal pelo simples fato de ser realizada por guardas municipais, mormente, neste caso concreto, em que um indivíduo, no caso o réu, corre ao vê-los, aliás, nisto reside a fundada suspeita que levou os guardas a o abordarem. Neste termos a jurisprudência: "Inicialmente, é de se ressaltar que a prisão realizada pelos guardas municipais é legítima, uma vez que, se a qualquer do povo é permitido prender alguém em situação de flagrante delito, conforme preceitua o artigo 301 do Código de Processo Penal, não seria razoável falar-se em proibição ao guarda municipal de agir dessa maneira, sendo certo que também não há falar-se que os guardas que realizaram a prisão em flagrante excederam suas atribuições. (...) E, somente para que não fique sem registro, convertida a prisão em flagrante em preventiva, restou prejudicada, no meu ponto de vista, qualquer discussão acerca da legalidade da primeira forma de detenção da paciente. Sabe-se que, de acordo com o artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ora, se qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em nulidade da prisão. (...) Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revele a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. (...) No caso, as decisões precedentes demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando a periculosidade do paciente, evidenciada evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto a ré já possui condenação por tráfico de drogas e (ii) pela quantidade de entorpecente apreendido (147,23g de maconha, 21,51g de crack e 104,82g de cocaína). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública" (eDOC 1, p. 250-259). Da leitura do trecho, considero idônea a prisão decretada pelos guardas municipais e ratificada pelo TJSP. - (grifei) - (STF - RHC 157314 / SP - SÃO PAULO - RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - Relator(a): Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 30/05/2018). No mérito, a materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação provisória (fls. 18/20), exame químico toxicológico definitivo (fls. 83/85) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Nivaldo Santiago Souto Junior, judicialmente, disse que: a) eu participei da diligência; b) estávamos em patrulhamento de rotina pela guarnição; c) ele demonstrou nervosismo e foi detido; d) ele tinha uma bolsa na cintura com os entorpecentes; e) ele disse que estava traficando na data e receberia R\$ 700,00 pelo período; f) não conhecia o réu; g) ele não tinha dinheiro; h) na bolsa havia cocaína, crack e maconha, mas não me recordo a quantidade; i) ele correu um pouco sim; i) o guarda Marcos Danilo Esnarriaga tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 6/7). Por fim, o réu Felipe de Oliveira Silva, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu tinha maconha, crack e pó, mas não lembro as quantidades; c) não tinha dinheiro, só pegaram comigo as drogas; d) as drogas eram para eu vender; e) eu estava desempregado, tenho três filhos, não posso deixar eles passarem fome e optei por esse meio; f) estou arrependido; g) estou arrependido, se não tivesse três filhos não teria feito isto; h) eu não havia vendido drogas naquele dia, havia acabado de assumir o meu turno; i) eu ganho 10% das vendas

(gravação audiovisual e fls. 8). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/3), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação provisória (fls. 18/20), exame químico toxicológico definitivo (fls. 83/85), como também pelos depoimentos das testemunhas Marcos Danilo Esnarriaga (gravação audiovisual e fls. 4/5) e Nivaldo Santiago Souto Junior (fls. 6/7), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela confissão do réu Felipe de Oliveira Silva (gravação audiovisual e fls. 8), foi comprovado que as testemunhas, que são guardas civis, estavam realizando patrulhamento, quando o réu mostrou nervosismo e correu ao vê-los, o que ensejou a detenção dele. O réu trazia consigo uma bolsa que continha 206 porções de crack, pesando 51,4g, 100 porções de cocaína, pesando 59,7g, e 35 porções de maconha, pesando 95,7g. Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Felipe de Oliveira Silva, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (206 porções de crack, pesando 51,4g, 100 porções de cocaína, pesando 59,7g, e 35 porções de maconha, pesando 95,7g - fls. 16, 18/20 e 83/85) permitem aumentar a pena em 1/6, passando a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. A demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 27/29, 31/33 e 92/94). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Reduzo a pena em 1/6 pela confissão do réu (gravação audiovisual), passando a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, e 485 dias-multa, mas a mantenho no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pois a pena não pode ser inferior ao mínimo legal nesta fase de dosimetria da pena, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Friso que não aumentei a pena pela condenação pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006 (1500054-85.2018.8.26.0348 - fls. 32), pois os Tribunais Superiores vêm entendendo que este crime não gera reincidência. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque o réu é reincidente específico (fls. 31/33). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 23). Por fim, determino, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 16, 18/20 e 83/85). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu FELIPE DE OLIVEIRA SILVA (R.G. nº 42.984.862 - filho de Elizeu do Nascimento Silva e Josefa Maria de Oliveira Silva - fls. 21 e 24), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além de 500 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 41/43). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; d) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao

Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.